

톤세제 적용 적격기업 확인서발급 사무처리 요령

일부개정예규안

1. 개정 이유

선사의 국적선박 확충 유도를 위한 「조세특례제한법 시행령」(대통령령 제35347호, 2025. 2. 28, 일부개정) 개정 사항을 반영하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 톤세제 적용 적격기업 확인 신청기한을 현행 과세표준 신고기한 60일 전
까지에서 30일 전까지로 완화(안 제3조)
- 나. 특례해운기업이 톤세제 적용 적격기업 확인서를 받으려는 경우 투자
계획서(별지 제6호서식 신설)를 과세표준 신고기한 30일 전까지 해양
수산부장관에게 제출(안 제7조)
- 다. 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년마다 예규의 타당성 재검토(안 제8조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 해당 없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

톤세제 적용 적격기업 확인서발급 사무처리 요령 일부개정예규안

톤세제 적용 적격기업 확인서발급 사무처리 요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "조세특례제한법시행령(이하 "영"이라 한다)"을 "「조세특례제한법
시행령」"으로 하고, "해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산특례(이하 "톤
세"라 한다)"를 "해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산특례"로 한다.

제2조 중 "톤세"를 "해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산특례(이하 "톤세"
라 한다)"로 한다.

제3조 중 "영"을 "「조세특례제한법 시행령」(이하 "영"이라 한다)"로 하고,
"60일"을 "30일"로 한다.

제7조를 다음과 같이 신설한다.

제7조(특례해운기업 투자계획서) 특례해운기업은 영 제104조의7제10항에 따라
별지 제6호서식의 "특례해운기업 투자계획서"에 다음 각 호의 서류를 첨부
하여 과세표준 신고기한 30일 전까지 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

1. 세부 투자계획서(선박 보유현황 포함)
2. 투자 이행 증빙서류

제8조를 다음과 같이 신설한다.

제8조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령
및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점
(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의
조치를 해야 한다.

별지 제6호서식을 다음과 같이 신설한다.

부 칙

(앞면)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

특례해운기업 투자계획서					
신청인	①법 인 명		②사업자등록번호		
	③대표자 성명		④주 민 등 록 번 호		
	⑤본점 소재지	()			
⑥특례적용대상기간		년 월 일부터 년 월 일까지			
1. 투자계획서 제출 여부(⑦) ☐ 제출 ☐ 미제출					
절감액 규모(⑧)			투자 유형(⑨)		
☐ 톤세 연평균 절감액 20억원 이상(⑧-1)			☐ 국적선 5% 선복 확충(a) ☐ 절감액 70% 이상 재투자(b)		
☐ 톤세 연 절감액 100억원 이상(⑧-2)			☐ 해기사 실습생 양성(c) ☐ 해기사 실습생 양성비용 납부(d)		
☐ 톤세 연평균 절감액 20억원 미만(⑧-3)			☐ 친환경 선박 1척 도입(e) ☐ 국적선 5% 선복 확충(a) ☐ 절감액 70% 이상 재투자(b)		
2. 과거 사업연도 투자계획서 제출 여부(⑩)					
사업연도	· ~ · · · ·	· ~ · · · ·	· ~ · · · ·	· ~ · · · ·	· ~ · · · ·
제출 여부					
투자 유형					
「조세특례제한법 시행령」 제104조의7제10항에 따라 특례해운기업 투자계획서를 제출합니다. 년 월 일 제출인 (서명 또는 인) 해 양 수 산 부 장 관 귀하					
첨부서류: 세부 투자계획서(선박 보유현황 포함) 및 투자이행 증빙자료				수 수 료 없 음	

(뒷면)

작 성 요 령

- 1) 신청인란(①란 내지 ⑤란)에는 신청인의 인적사항을 기재합니다.
- 2) ⑥란은 과세표준계산특례를 적용받고 있는 「조세특례제한법 시행령」 제104조의7 제5항의 규정에 따른 특례적용대상기간을 기재합니다.
- 3) ⑦란은 당해 사업연도 재투자 계획서 제출 여부에 √표기하고, 제출에 √표기한 경우에는 절감액 규모(⑧)와 재투자 유형(⑨)에 √표기합니다.
- 4) ⑧절감액은 해운기업이 법인세 과세표준 계산 특례를 적용받음으로써 절감하게 된 법인세 금액을 말한다.
⑧-1은 지난 5년간 연평균 확정 절감액이 20억원 이상인 기업,
⑧-2는 직전 회계연도 확정 절감액이 100억원 이상인 기업,
⑧-3은 지난 5년간 연평균 확정 절감액이 20억원 미만인 기업을 말한다.
(예시) 직전 회계연도 확정 절감액이 100억원 이상이고, 지난 5년간 연평균 확정 절감액이 20억원 이상인 기업은 ⑧-1란과 ⑧-2란에 √표기
- 5) 톤세 적용을 처음 신청하는 기업의 경우 ⑧-1과 ⑧-3은 지난 5년간의 연간 추정 절감액과 연간 확정 절감액의 평균값을 기준으로 선택하고,
⑧-2는 직전 회계연도 확정 절감액이 100억원 이상인 기업을 말한다.
- 6) ⑨-a. 국적선 5% 선복 확충이란 특례적용대상기간(5년) 2차연도(1월1일 기준)의 보유선박(자사선+BBCHP) 선복량(DWT or GT) 대비 10년 내 선복량(DWT or GT) 5% 확충을 말한다.
⑨-b. 절감액 70% 이상 재투자란 특례적용대상기간(5년) 톤세 절감액 합계의 70% 이상을 특례적용대상기간 2차연도로부터 10년 내 국적선 확충, 항만시설·장비, 선원양성, 해운·해양 관련 사회환원 등에 투자하는 것을 말한다.

⑨-c. 해기사 실습생 양성이란 매년 해당 선사의 필수·지정선박 1척당 국적 해기사 실습생 1명(최소 4개월 과정) 양성을 말한다.

⑨-d. 해기사 실습생 양성비용 납부란 해기사 실습생 양성(⑨-c) 대신 매년 실습생 양성비용(1인당 2천만원) 납부를 말한다.

⑨-e. 친환경 선박 1척 도입이란 특례적용대상기간 2차연도부터 15년 내 친환경 선박 1척 도입을 말한다.

7) ⑩란은 ⑥란에 기재한 특례적용대상기간에 속하는 각각의 사업연도에 투자계획서 제출 여부에 “○” 또는 “×”를 표기하며, 해당하는 투자 유형(a~e)을 기입한다.

신·구조문 대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 요령은 조세특례제한법시행령(이하 "영"이라 한다) 제104조의7제1항 및 제104조의7제5항의 규정에 따라 해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산특례(이하 "톤세"라 한다) 적용 요건 충족 여부 확인 등에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) ---- 「조세특례제한법시행령」----- ----- 해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산특례----- ----- -----.
제2조(운항선박 등의 전산입력) 「조세특례제한법」(이하 "법"이라 한다) 제104조의10제1항의 규정에 따라 법인세 과세표준 계산 특례를 적용 받으려는 해운기업(이하 "특례해운기업"라 한다)은 운항선박(대선(貨船)한 자사선을 포함한다. 이하 같다)의 제원(諸元) 및 운항 내역을 톤세 운영 전산시스템(이하 "전산시스템"이라 한다)에 입력해야 한다.	제2조(운항선박 등의 전산입력) ---- ----- ----- ----- ----- ----- 해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산특례(이하 "톤세"라 한다) ----- -----.
제3조(확인서 신청) 영 제104조의7제5항에 따라 법인세 과세표준계산특례 적용신청을 하려는 경우에는 별지 제1호서식의 "해운기업의 법인세 과세표준계산특례 적용요건 확인 신청서"에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 과세표준 신고기	제3조(확인서 신청) 「조세특례제한법시행령」(이하 "영"이라 한다) ----- ----- ----- ----- -----

한 60일 전까지 해양수산부장관에 게 그 발급을 신청하여야 한다. 다만, 특례적용 대상기간에 속하는 제2차 사업연도부터는 별지 제2호서식의 "해운기업의 법인세 과세표준계산특례 요건명세서 확인 신청서"에 의하여 신청하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

<신설>

-- 30일 -----
-----.

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제7조(특례해운기업 투자계획서) 특례해운기업은 영 제104조의7제10항에 따라 별지 제6호서식의 "특례해운기업 투자계획서"에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 과세표준 신고기한 30일 전까지 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

1. 세부 투자계획서(선박 보유현황 포함)

2. 투자 이행 증빙서류

제8조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.